

pop: POP-LEGAL-03

título: Demolição + construção nova — quando é 1 processo e quando são 2

area: Legal — LICIN 2.0 / procedimento de licenciamento

autor: Hely (Agente executor, equipe de Kelsen)

criado: 2026-07-20

origem: Conteúdo pesquisado e testado contra fonte oficial por Wallenberg em 16/07/2026; formalizado como POP/Skill oficial por Claudemberg na Reunião Semanal de 20/07/2026

status: oficial — aprovado por Claudemberg na Reunião Semanal de 20/07/2026

princípios: 8 (Rastreabilidade), 9 (Padronização), 18 (Ética e conformidade)

POP-LEGAL-03 — Demolição + construção nova: 1 processo ou 2?

1. Objetivo e por que existe

Definir, diante de um caso com demolição envolvida, se o cliente precisa de **um processo de licenciamento separado para a demolição** ou se ela **entra dentro do próprio projeto de modificação** — decisão que muda o número de licenças, os prazos e quem pode requerer. Erro aqui gera protocolo incompleto ou na ordem errada.

2. Regra de ouro deste POP

Demolição TOTAL sempre exige licença própria e separada. **Demolição PARCIAL** nunca exige licença separada — **entra como modificação com decréscimo de área dentro do mesmo processo do LICIN**. A pergunta que decide tudo é: **sobra alguma parte da edificação existente de pé, ou é tudo abaixo?**

3. Os dois caminhos

3.1 Demolição TOTAL — processo próprio (2 processos no total, se houver obra nova)

- Serviço específico no `carioca.rio`: "**Licença de demolição de edificação**".
- **Só o proprietário** pode requerer (não o arquiteto/procurador em nome próprio — checar responsabilidade formal do requerente).
- **Prazo: 30 dias corridos**.
- Se depois da demolição total houver construção nova no lote, isso é um **segundo processo separado**: o LICIN da construção nova. Total = **2 processos**: (1) demolição, (2) LICIN da obra nova.

3.2 Demolição PARCIAL — sem licença separada (1 processo)

- Não existe licença de demolição autônoma para demolição parcial.

- Entra **dentro do próprio projeto** como "**modificação com decréscimo de área**" — tramitação única junto com o LICIN da modificação/ampliação.
- Total = **1 processo**.

4. Convenção de cores no projeto de modificação (Decreto 55.622/2025, LICIN 2.0)

Ao representar graficamente um projeto de modificação com demolição parcial, usar: - **Amarelo** = o que será demolido. - **Vermelho** = construção nova / o que está sendo legalizado. - **Preto** = existente, sem modificação.

Esta convenção é obrigatória nas pranchas de modificação — não é estética, é como a SMDU lê o que muda no imóvel.

5. TRAVA — sequência de tramitação entre demolição total e obra nova (confiança média, não confirmada verbatim)

Não está confirmado com certeza total se a licença de construção nova só pode ser protocolada **depois** da demolição total emitida, ou se os dois processos podem tramitar **em paralelo**. O indício disponível aponta que a licença de construção **depende do protocolo/emissão prévia da demolição** — mas isso não foi confirmado com texto verbatim de norma.

Antes de prometer qualquer sequência de prazo a um cliente real (ex.: "pode protocolar os dois processos ao mesmo tempo" ou "só depois que sair a demolição"), **confirmar com Kelsen/Maurício**. Não afirmar a sequência como certeza ao cliente enquanto isso não for validado (Princípio 18 — Ética e conformidade: prometer prazo errado é risco direto de não conformidade e de dano à relação com o cliente).

6. Procedimento passo a passo

1. Levantar junto ao cliente/Arquitetura: a edificação existente será **totalmente** demolida ou **parcialmente**?
2. Se **total**: abrir separadamente a "Licença de demolição de edificação" no `carioca.rio`, confirmando que o requerente é o **proprietário**. Registrar prazo de 30 dias corridos no acompanhamento do caso. Se houver obra nova prevista, tratar como processo distinto do LICIN da construção (ver TRAVA, seção 5, antes de prometer ordem/paralelismo ao cliente).
3. Se **parcial**: não abrir licença de demolição separada. Incluir a demolição parcial como "modificação com decréscimo de área" dentro do processo único do LICIN, aplicando a convenção de cores da seção 4 nas pranchas.
4. Em qualquer um dos dois casos, registrar no arquivo do caso (Princípio 8): qual caminho foi identificado (total/parcial), a justificativa (o que resta de pé ou não), e se a TRAVA da seção 5 foi acionada e como foi resolvida com Kelsen/Maurício.

7. Exemplo (esquemático)

- Cliente pretende demolir toda a casa existente e construir um edifício novo no mesmo lote → **demolição total** → 2 processos: (1) Licença de demolição (proprietário requer, 30 dias corridos), (2) LICIN da construção nova. Sequência de protocolo entre os dois: consultar TRAVA (seção 5) antes de informar prazo ao cliente.
- Cliente pretende demolir um anexo dos fundos e ampliar a casa principal, mantendo a fachada e o corpo original de pé → **demolição parcial** → 1 processo, LICIN de modificação com decréscimo de área, prancha usando amarelo (demolido)/vermelho (novo)/preto (mantido).

8. Confiança

- **Alta:** distinção total/parcial, serviço específico de demolição total no `carioca.rio`, exigência de requerente proprietário, prazo de 30 dias, e a convenção de cores do Decreto 55.622/2025 — conteúdo já pesquisado e testado contra fonte oficial (16/07/2026).
- **Média:** a sequência de tramitação entre demolição total e obra nova (TRAVA, seção 5) — indício forte, mas não confirmado verbatim.

9. Lacunas conhecidas (sinalizadas a Kelsen)

- **Sequência de tramitação (demolição total → obra nova) não confirmada verbatim** — ver TRAVA, seção 5. Precisa de confirmação de Kelsen/Maurício antes de qualquer promessa de prazo/ordem a cliente real.
- **Requerente da demolição total restrito ao proprietário:** não foi aprofundado o que ocorre em casos de procuração formal (ex.: proprietário residente no exterior) — se surgir um caso real assim, tratar como pendência a esclarecer, não presumir que uma procuração simples resolve automaticamente.